

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo Digital nº: **0006484-76.2017.8.26.0635 - Cont: 1534/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 6810/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1084/2017 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ALEANDRO SANTOS DE MELO e GILSON DE SOUZA MARTINS.**

Aos 19 de outubro de 2017, às 14h20, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram a Promotora de Justiça, DRA. MARIA CLAUDIA ANDREATA HIRT, os réus ALEANDRO SANTOS DE MELO e GILSON DE SOUZA MARTINS, o advogado constituído de ambos os acusados, DR. HELTON DE AQUINO COSTA, OAB/SP 341.821. Presentes as testemunhas de acusação Adair Cesar Lourenço e Eder Vinicius Rodrigues dos Santos. Iniciados os trabalhos, foi dada a palavra ao Dr. Defensor para os fins do artigo 396-A do CPP, por ele foi dito: MMA. Juíza, a defesa protesta pela inocência dos acusados e arrola as mesmas testemunhas mencionadas pelo Ministério Público. Requer ainda os benefícios da Justiça Gratuita, pois os réus são pobres nos termos da lei. Em seguida, pela MMA. Juíza de Direito foi dito: Cumprido o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal, com a apresentação de Resposta pela Defesa, não restou configurada nenhuma das hipóteses do artigo 397

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do citado Diploma. Com efeito, os elementos que constam dos autos são suficientes para alicerçar juízo de prova da materialidade e indícios de autoria. Nesta fase processual de cognição sumária qualquer dúvida eventualmente existente deve ser interpretada em desfavor dos denunciados (*in dubio pro societatis*), sendo que somente quando do julgamento vigorará o princípio do *in dubio pro reo*. De fato, agora basta juízo de mera probabilidade, e somente na sentença se exigirá juízo de certeza. DEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Prossigam-se os autos. Ato contínuo, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça SAJPG5, ouviram-se as testemunhas Adair e Eder. A seguir foi garantido aos acusados o direito de prévia entrevista com o Defensor de ambos e, consecutivamente, foram eles interrogados. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento que ambas disseram não ter diligência alguma a ser efetuada. Em seguida, passados aos debates orais, foi dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, que assim se manifestou: ALEANDRO SANTOS DE MELO, qualificado a fls.15 e GILSON DE SOUZA MARTINS, qualificado a fls.21, foram denunciados como incursos no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de julho de 2017, por volta das 11h30, na Rua Benedito de Barros, nº 191, Capao Redondo, nesta cidade e comarca, previamente ajustados entre si e com mais um indivíduo desconhecido, com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para fins de traficância, 44 (quarenta e quatro) invólucros plásticos contendo *Tetrahydrocanabiol*, mais conhecida como maconha, com massa líquida de 150g (cento e cinquenta gramas), substância esta causadora de dependência física e psíquica. A denúncia procede. A materialidade delitiva está comprovada no laudo de exame químico-toxicológico. A autoria também é certa. Os policiais militares Adair Cesar Lourenço e Eder Vinicius Rodrigues dos Santos relataram que receberam denúncia anônima de que um veículo Santana Quantum fazia o tráfico de drogas no local dos fatos. Foram até lá e visualizaram citado veículo. Havia três ocupantes. Deram ordem de parada. Um deles fugiu. Aleandro era o condutor e Gilson estava no banco traseiro. Encontraram as drogas dentro do carro, embaixo do banco do motorista. Os réus disseram que nada sabiam sobre as drogas encontradas. Também havia ovos e laranja no carro. Aleandro e Gilson, em Juízo, disseram que a droga era do terceiro que fugiu e recebeu R\$50,00 para transportá-la. Portanto, diante da prova oral e da confissão dos acusados, a procedência da ação é de rigor. No tocante à pena, verifico que os réus são primários, responderam o processo em liberdade, admitiram a acusação e demonstraram arrependimento. Ademais, apenas maconha era transportada no veículo. Assim, fazem jus ao redutor de pena. Neste contexto, excepcionalmente, reputo suficiente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. Em seguida, dada a palavra ao Dr. Defensor, este apresentou suas alegações verbalmente por meio de gravação captadas pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça SAJPG5. Pela MMA. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. Aleandro Santos de Melo e Gilson de Souza


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Martins, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, pelo fato de, no dia 15 de julho de 2017, por volta das 11h30m, na Rua Benedito de Barros, 191, bairro Capão Redondo, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnio, trazerem consigo, guardarem e transportarem 150 gramas de *maconha*, distribuídas em 44 (quarenta e quatro) invólucros plásticos, substância esta que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Instrui a denúncia o inquérito policial de fls. 02/117. A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2017 (fls. 123/124). Ofereceu-se resposta nesta data. Ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do acusado (mídia). Juntaram-se folhas de antecedentes (área 'dependentes') e laudos de exame químico toxicológico (fls. 138/139), de exame em veículo (fls. 145/146) e de exame de corpo de delito (fls. 134 e 136), além do auto de constatação (fls. 14). A Doutora Promotora de Justiça, em debates, analisando todo o conjunto probatório carreado para os autos, requereu a procedência da ação penal, requerendo a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. O Doutor Defensor, por seu turno, após o exame das provas produzidas, especialmente a confissão dos acusados, postulou o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa; a aplicação da pena no mínimo legal; a aplicação da redução máxima prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06; a fixação de regime aberto e o direito de apelar em liberdade. É a síntese do necessário. DECIDO. O boletim de ocorrência n. 6.810/2017, referente ao fato


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

retratado na denúncia, está encartado a fls. 08/11. O auto de exibição e apreensão relacionou o que foi apreendido, ou seja, quarenta e quatro invólucros pequenos, contendo substância aparentando ser *maconha*, além do veículo Volkswagen/Quantum CL, cor azul, placas CGF-0819 (fls. 12). Verificou-se no auto de constatação de fls. 14 que o material apreendido assemelhava-se à *tetrahydrocannabinol*. Os Srs. Peritos, após descreverem o material analisado e as técnicas utilizadas para o exame, concluíram que a substância periciada resultou positiva para a presença de *tetrahydrocannabinol*. Os acusados, em sede policial, contaram que trabalham juntos vendendo frutas e verdura. O veículo apreendido estava na posse de Aleandro, mas, pertence a seu patrão. Mencionaram os interrogandos que deram carona a um desconhecido e este estaria na posse da droga. O entorpecente foi deixado no automóvel quando o desconhecido empreendeu fuga em razão da abordagem policial (fls. 06/07). Em Juízo, os réus confessaram que transportavam a droga que foi apreendida no interior do veículo que ocupavam. Mencionaram os interrogandos que receberiam a soma em dinheiro para o transporte do entorpecente. Os interrogandos afirmaram que estarem arrependidos. Disseram os interrogandos que conheciam a pessoa que se evadiu e solicitou a ambos que transportassem a droga. Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados por populares que não se identificaram que um veículo Santana Quantum estava sendo usado para transportar e comercializar drogas. Os populares forneceram as placas do automóvel. Os depoentes passaram a diligenciar na região e se depararam com o veículo mencionado pelos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

transeuntes e foi dada ordem de parada a seu motorista. O carro era ocupado por três indivíduos, dois deles os réus. Os ocupantes do veículo desembarcaram e, em poder deles, coisa alguma de ilícita foi localizada. Ao iniciar a busca veicular, um dos indivíduos abordados saiu em desabalada carreira. Os depoentes não conseguiram capturá-lo. Disseram os depoentes que sob o banco do motorista, os depoentes encontraram quarenta e quatro porções de *maconha*. Informaram os depoentes que Aleandro conduzia o veículo e Gilson estava no banco traseiro. As drogas estavam embaladas para a venda. Diante dos elementos carreados para os autos, restou devidamente comprovado que os réus cometeram o delito de tráfico ilícito de entorpecente que lhes foi imputado na denúncia, eis que as circunstâncias em que se deu à prisão confirmam que eles traziam consigo, guardavam e transportavam várias porções de substância entorpecente, *maconha*, que se destinava a terceiros. A conduta dos acusados se amolda, assim, no tipo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, o que afasta a desclassificação requerida pela Defesa para porte de substância entorpecente para uso próprio. Frise-se que a Jurisprudência tem decidido *incide nas sanções do art. 12 da lei n. 6.368/76 quem traz consigo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, cujo destino, como definido pelos elementos dos autos, era a venda de terceiros* (TJSC – AC 23.985 – Rel. Márcio Batista – JC 60/293). Outrossim, o testemunho dos agentes de segurança não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pessoal do agente no desfecho da ação penal. Some-se a isso que até então os policiais militares não conheciam os acusados, não havendo qualquer razão para incriminarem pessoas até então desconhecidas. Assim sendo, provada a imputação feita aos réus na denúncia, passo a dosar-lhes a pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. Os acusados registram bons antecedentes. Por conseguinte, a reprimenda será fixada em seu patamar mínimo, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de reduzir a reprimenda em razão da circunstância atenuante da confissão porque a reprimenda foi aplicada em seu patamar mínimo. Os réus são primários. Não há outra anotação em sua folha de antecedentes. Não há indicação de que participem de atividades criminosas e nem que integrem organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Deste modo, diminuo a sanção imposta aos réus em dois terços, resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Excepcionalmente, atenta das circunstâncias em que se deu o crime e considerando que os réus são primários e de bons antecedentes, entendo que é a hipótese de se fixar o regime aberto para o início do cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal. Isto posto, julgo a ação penal procedente e condeno Aleandro Santos de Melo e Gilson de Souza Martins, qualificados nos autos, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, cujo cumprimento dar-se-á em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, eis que a situação financeira dos réus assim recomenda, pelo cometimento do delito


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

descrito no art. 33, parágrafo 4º, Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal. Os réus responderam ao processo em liberdade. Compareceram aos atos do processo. Portanto, excepcionalmente admito o recurso em liberdade. Impossível se substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante a incompatibilidade lógica entre o crime tráfico ilícito de entorpecente com o benefício previsto no artigo 44 do CP que deve ser reservado a crimes não equiparados a hediondo. É de se destacar o V. Acórdão proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pinheiro Franco no seguinte sentido “... *A despeito do volume das penas impostas, não era mesmo caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de concessão de sursis, por evidente incompatibilidade dos benefícios com a conduta de quem trafica (volume considerável de entorpecentes, dos mais variados tipos), disseminando o mal na sociedade, com a nota de que a lei estabelece o regime inicial fechado para casos tais. A conduta examinada, evidentemente, não se encontra entre aquelas em que o legislador pretendeu favorecer o réu com as benesses pleiteadas. Substituição ou suspensão condicional da pena, no caso dos autos, implicaria na mais clara impunidade, em desprestígio para o Poder Judiciário e risco concreto para a sociedade, que se vê refém dos efeitos nefastos da ação delitiva. A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família, para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse o caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o*

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do estado, até como fator profilático. Por fim importante ressaltar que a conduta de quem pratica o tráfico de entorpecente também não se amolda aos parâmetros estabelecidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código penal. Estamos tratando de traficantes habituais e que exercem a mercancia em larga escala, de sorte que o favor legal é absolutamente incompatível com a conduta de cada um... (Apel. N. 0084527-46.2011.8.26.0050, 5ª Câ. Crim., Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 12.12.13). Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeçam-se mandados de prisão. Defiro a incineração da droga apreendida, separando-se quantidade suficiente para contraprova. Com o transito em julgado da sentença condenatório, defiro a incineração de todo entorpecente apreendido. Autorizo "xerox". Publicada esta sentença em audiência, registre-se e cumpra-se saindo as partes intimadas. São Paulo, 19 de outubro de 2017. Eu, _____, Edivânia B. Nérís, digitei.

MMa. Juíza de Direito, Dra. Leyla Maria da Silva Lacaz:

Promotora de Justiça, Dra. Maria Claudia Andreatta Hirt:

Defensor — Dr. Helton de Aquino Costa, OAB / SP 341.821:

Réus,

Aleandro Santos de Melo:

Gilson Vinícius Rodrigues dos Santos:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE CIÊNCIA E RECURSO – CONTROLE: 1534/17

Declaro estar ciente da sentença proferida em audiência e manifesto o desejo de:

() Recorrer () Não recorrer - _____
Promotor(a) de Justiça

() Recorrer () Não recorrer - _____
Defensor – Dr. Helton de Aquino Costa

() Recorrer () Não recorrer - _____
Réu: Aleandro Santos de Melo.

() Recorrer () Não recorrer - _____
Réu: Gilson de Souza de Souza Martins